

###

REGLAMENTO DE FALTAS Y SANCIONES

Resolución Suprema Número 212414

La Paz, 21 de abril de 1993.

Vistos y considerando:

Que es propósito del Ministerio de Educación y Cultura dotar al Magisterio y al Personal Docente y Administrativo de un ordenamiento jurídico más completo, acorde con las necesidades y requerimientos modernos de la vida institucional del Ministerio y con los avances de la ciencia jurídica.

Que el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, puesto en vigencia mediante Resolución Suprema Número 203138, de fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa, presenta manifiestas deficiencias en sus disposiciones.

Que existe la necesidad de renovar dicho cuerpo legal para que responda a las necesidades y exigencias del proceso de reestructuración de los órganos institucionales del Ministerio de Educación y Cultura.

Por tanto, se resuelve:

Primero.

Aprobar el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, compuesto por ocho capítulos y veintinueve artículos.

Segundo.

Abrogar todas las disposiciones contrarias al presente Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Firmado:

Jaime Paz Zamora,
Presidente Constitucional de la República.

Emma Navajas de Alandia,
Ministra de Educación y Cultura.

###

REGLAMENTO DE FALTAS Y SANCIONES

CAPÍTULO PRIMERO

DEL CAMPO DE APLICACIÓN Y LAS EXCEPCIONES

Artículo primero.

Imputabilidad.

El presente Reglamento se aplica a todo el personal comprendido en los artículos veinte y veintiuno del Reglamento del Escalafón Nacional, así como al personal de los organismos desconcentrados y descentralizados.

Artículo segundo.

Los delitos tipificados en el Código Penal serán sustanciados conforme a las normas del propio Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.

La aplicación del presente Reglamento se limita exclusivamente a las faltas disciplinarias tipificadas en los artículos noveno, décimo y undécimo.

###

CAPÍTULO SEGUNDO

GARANTÍAS PROCESALES

Artículo tercero.

Derecho de defensa.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo dieciséis de la Constitución Política del Estado, la legislación penal vigente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Recomendación relativa a la situación del personal docente, aprobada el cinco de octubre de mil novecientos sesenta y seis por la UNESCO, nadie podrá ser sancionado sin haber sido previamente oído y juzgado.

El derecho de defensa dentro del proceso disciplinario es irrenunciable e ineludible.

Artículo cuarto.

Prohibición de juzgamiento irregular.

Ningún maestro, administrativo o autoridad educativa podrá ser juzgado por comisiones especiales ni por tribunales extraordinarios respecto de las faltas o infracciones disciplinarias previstas en este Reglamento.

Artículo quinto.

Presunción de inocencia.

Toda persona sometida a proceso disciplinario será considerada inocente mientras no se pruebe legalmente su culpabilidad, conforme al artículo setenta del Código Penal.

Artículo sexto.

Medidas precautorias.

Ningún trabajador de la educación podrá ser suspendido ni removido del cargo o función que desempeñe mientras se encuentre sometido a proceso por faltas disciplinarias y no exista prueba de culpabilidad.

Se exceptúan los casos previstos para determinadas faltas muy graves, en los cuales procederá la suspensión inmediata mientras se desarrolla el proceso correspondiente.

###

CAPÍTULO TERCERO

DE LAS FALTAS O INFRACCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo séptimo.

Concepto de faltas.

El incumplimiento de los deberes establecidos por la Constitución Política del Estado, por la legislación educativa vigente y por las disposiciones del presente Reglamento constituye una falta o infracción disciplinaria cuando es cometido en el ejercicio de funciones docentes, administrativas o jerárquicas dentro del sistema educativo.

Artículo octavo.

Clasificación de faltas.

Las faltas disciplinarias se clasifican en tres categorías:

Faltas leves.

Faltas graves.

Y faltas muy graves.

Artículo noveno.

Tipificación de faltas leves.

Se consideran faltas leves las siguientes:

Primera.

La suspensión de labores con motivo de cumpleaños, homenajes o agasajos a directores o docentes.

Segunda.

La negligencia en el cuidado y conservación de los locales, mobiliario y demás materiales escolares.

Tercera.

El desorden, el incumplimiento o la negligencia en el trabajo.

Asimismo, la presentación incorrecta o fuera de plazo de documentos relacionados con la labor docente, tales como registros, planes de trabajo, listas, datos estadísticos, programas, libretas de calificaciones, cuadernos e informes.

Cuarta.

La indisciplina manifiesta.

La resistencia injustificada a órdenes superiores.

La falta de respeto hacia colegas o subordinados.

El trato descortés o despótico hacia dependientes o miembros del público.

Quinta.

El consumo de cigarrillos o productos derivados del tabaco dentro de ambientes escolares.

Sexta.

El abandono injustificado de funciones.

Séptima.

La inasistencia a desfiles, actos oficiales o actividades cívico-patrióticas convocadas o auspiciadas por las autoridades educativas competentes.

Octava.

La utilización de alumnos para realizar mandados particulares o tareas de servicio doméstico.

Artículo décimo.

Tipificación de faltas graves.

Se consideran faltas graves las siguientes:

Primera.

La reincidencia voluntaria en faltas leves.

Segunda.

La extorsión a los alumnos mediante ofrecimientos relacionados con calificaciones o beneficios académicos.

Tercera.

La participación o el encubrimiento en la extensión de calificaciones a cambio de dinero, bienes o servicios.

Cuarta.

Las exacciones o cobros indebidos realizados a padres de familia.

Quinta.

El hostigamiento, las represalias o la reprobación de estudiantes motivadas por reclamaciones formuladas por padres de familia o asociaciones de padres.

Sexta.

La elevada deserción escolar causada por la ineptitud profesional o los malos tratos del maestro.

Séptima.

La organización o asistencia a fiestas donde exista consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento educativo o lugar de trabajo.

Octava.

El abandono del lugar de trabajo hasta por cinco días en escuelas urbanas o hasta por siete días en zonas alejadas, sin licencia ni autorización.

Novena.

La venta o utilización indebida de material escolar, sanitario, deportivo o de trabajo destinado a la institución educativa.

Décima.

La participación en beneficios económicos obtenidos mediante el uso indebido de recursos institucionales.

Décima primera.

La utilización indebida de fondos recaudados por concepto de donativos, funciones benéficas, cuotas, suscripciones u otras actividades.

Décima segunda.

La observación o apercibimiento grave a un subordinado en presencia de maestros o alumnos cuando ello afecte su autoridad o dignidad.

Décima tercera.

La entrega de documentos, informes o información reservada a personas ajenas al servicio educativo.

Décima cuarta.

La ineptitud o la manifiesta ineficiencia en el ejercicio de funciones administrativas o educativas.

Décima quinta.

El uso indebido de títulos, sellos o membretes oficiales.

Décima sexta.

La usurpación de funciones.

Décima séptima.

La extorsión o aceptación de donativos para atender, agilizar o resolver trámites de competencia propia.

Décima octava.

La participación en la compra o venta de útiles, textos escolares, uniformes, distintivos u otros materiales en beneficio de librerías, establecimientos comerciales, editores o particulares.

Décima novena.

La aplicación de castigos corporales o psicológicos que atenten contra la dignidad del alumno.

Vigésima.

El descuido o abandono de alumnos durante visitas a museos, centros culturales, excursiones o actividades deportivas y recreativas.

Vigésima primera.

El alquiler de locales escolares, equipos, mobiliario o instalaciones institucionales para fines particulares sin autorización correspondiente.

Vigésima segunda.

La aceptación de fiestas, regalos, dinero o especies provenientes de alumnos, padres de familia o intermediarios a cambio de favores o beneficios.

Vigésima tercera.

La inmoralidad y los vicios que afecten el ejercicio de la función educativa.

Artículo undécimo.

Tipificación de faltas muy graves.

Se consideran faltas muy graves las siguientes:

Primera.

La reincidencia voluntaria en faltas graves.

Segunda.

No rendir cuentas de los dineros recaudados mediante rifas, kermeses u otras actividades en los plazos establecidos por la ley.

Asimismo, la omisión de depósitos bancarios o de entregas a las autoridades competentes respecto de fondos recaudados.

Tercera.

La inexistencia, alteración o manipulación de comprobantes, recibos de gastos o documentos relacionados con fondos económicos de la institución educativa.

Cuarta.

La venta de pruebas de examen.

También el cobro de dinero o especies por inscripciones, ascensos de categoría, títulos por antigüedad o designaciones para cargos directivos y superiores.

Quinta.

La simulación de enfermedad con el propósito de obtener licencias u otras ventajas mediante la presentación de certificados falsos.

Sexta.

La acumulación de cargos docentes sin autorización expresa otorgada mediante Resolución Suprema.

Séptima.

La autorización del expendio o consumo de bebidas alcohólicas o sustancias peligrosas dentro de dependencias educativas o en sus alrededores.

Octava.

La presentación en la escuela, oficina, centro de trabajo o acto público en estado de ebriedad.

Asimismo, la promoción o participación en reyertas o enfrentamientos en presencia de alumnos u otras personas.

Novena.

El cobro de haberes, salarios o beneficios sin la correspondiente prestación efectiva de servicios.

También la autorización fraudulenta de dichos cobros.

Décima.

La sustitución o intercambio de máquinas de escribir, equipos, mobiliario, herramientas u otros bienes nuevos por bienes usados o deteriorados.

Décima primera.

La suplantación de firmas en documentos oficiales.

El uso indebido de papeles oficiales membretados.

Y la obtención de renunciias firmadas en blanco.

Décima segunda.

La falsificación de datos contenidos en informes oficiales, documentos o certificados.

También las alteraciones mediante raspaduras, borrados o enmiendas no salvadas legalmente.

Décima tercera.

La subordinación de las instancias administrativas a intereses político-partidarios o sectarios en perjuicio de la función educativa.

Décima cuarta.

La invitación al consumo de sustancias peligrosas o indebidas.

Los actos de corrupción.

El acoso sexual.

El estupro.

La violencia o intimidación física o psicológica.

La violación.

Y la organización de bandas delincuenciales.

###

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS SANCIONES

Artículo duodécimo.

Aplicación de sanciones.

Las sanciones serán impuestas por los tribunales competentes que tramiten los procesos disciplinarios.

Para su determinación se tomarán en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en cada caso.

Artículo décimo tercero.

Tipificación de sanciones.

Las sanciones aplicables serán las siguientes:

Para faltas leves:

Amonestación privada.

Amonestación escrita.

Descuento de uno a cinco días de haber.

Y traslado del lugar de trabajo.

Para faltas graves:

Suspensión de funciones sin goce de haberes por un período de quince a sesenta días.

Postergación de ascenso por el plazo de un año.

Y descenso a un cargo inferior.

Para faltas muy graves:

Retiro definitivo del ejercicio del magisterio.

O destitución del cargo.

Artículo décimo cuarto.

Sanción inexistente.

Toda sanción disciplinaria impuesta sin el cumplimiento de las normas procesales establecidas en este Reglamento será considerada inexistente y carecerá de validez legal.

###

CAPÍTULO QUINTO

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES DISCIPLINARIOS

Artículo décimo quinto.

Estructura.

Los tribunales disciplinarios estarán organizados en dos niveles:

Nivel nacional.

Y nivel departamental.

Cada tribunal estará integrado por:

Un Presidente.

Un Fiscal Promotor.

Y un Secretario Actuario.

Artículo décimo sexto.

Tribunal Nacional.

El Tribunal Disciplinario Nacional tendrá su sede en la ciudad de La Paz.

Será competente para conocer y resolver las apelaciones interpuestas contra los fallos pronunciados por los tribunales disciplinarios de primera instancia o departamentales.

La presidencia de este tribunal será ejercida por el Director General de Educación.

Artículo décimo séptimo.

Tribunales Departamentales.

Los tribunales disciplinarios departamentales y regionales, con sede en las capitales de departamento, tendrán competencia para conocer, en calidad de tribunales de primera instancia, los casos relacionados con denuncias por faltas graves y muy graves cometidas dentro de su respectiva jurisdicción.

Artículo décimo octavo.

Conformación de los tribunales.

Los tribunales disciplinarios departamentales y nacionales estarán conformados por:

Un Presidente.

Un Fiscal Promotor.

Y un Secretario Actuario.

Los integrantes deberán ser maestros abogados de reconocida ascendencia profesional y autoridad moral.

Los miembros de los tribunales departamentales serán designados por el Director Departamental de Educación correspondiente, en coordinación y corresponsabilidad con la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana o Rural.

Los integrantes del Tribunal Nacional serán designados por el Ministro de Educación y Cultura, en coordinación con las organizaciones sindicales nacionales del magisterio.

Artículo décimo noveno.

Los miembros de los tribunales disciplinarios deberán poseer una jerarquía igual o superior a la del encausado.

Artículo vigésimo.

Reemplazo de miembros.

En caso de renuncia, excusa o recusación de uno o más integrantes del tribunal disciplinario, la autoridad que efectuó la designación procederá a su reemplazo inmediato.

Esta sustitución se realizará en coordinación con la representación sindical correspondiente, previa comprobación de la causal invocada.

Artículo vigésimo primero.

Las excusas y recusaciones solamente procederán cuando exista parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado o vínculo espiritual legalmente reconocido.

Artículo vigésimo segundo.

Las faltas leves serán sancionadas por la autoridad inmediata superior.

Las faltas graves y muy graves serán conocidas y sancionadas por el tribunal disciplinario competente.

###

CAPÍTULO SEXTO

DEL PROCESO DISCIPLINARIO

Artículo vigésimo tercero.

Denuncia escrita o verbal.

La denuncia podrá presentarse verbalmente o por escrito.

Podrá ser formulada por la persona afectada, por sus tutores o representantes, o por una autoridad educativa.

La denuncia será presentada ante la autoridad inmediata superior del presunto infractor.

Cuando la denuncia sea verbal, el funcionario receptor levantará un acta.

Cuando sea escrita, deberá contener la firma o impresión digital del denunciante, debidamente identificado.

En caso de impresión digital, deberá intervenir un testigo.

Artículo vigésimo cuarto.

Términos procesales.

Los plazos que regirán el procedimiento disciplinario serán los siguientes:

Primero.

Remisión de la denuncia al Tribunal Departamental correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a su recepción.

Segundo.

Citación de las partes dentro del plazo de veinticuatro horas.

Tercero.

Período probatorio de veinte días.

Este plazo podrá ser ampliado por razones de distancia o por determinación fundamentada del tribunal.

Durante este período podrán desarrollarse actuaciones investigativas, indagatorias y probatorias, incluyendo:

Pruebas documentales.

Pruebas testificales.

Pruebas periciales.

Cuestiones previas y prejudiciales.

Excusas y recusaciones.

Renuncias de miembros del tribunal.

Presentación de escritos y alegatos.

Y demás actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto.

Notificación de actuaciones dentro de veinticuatro horas.

Quinto.

Emisión del fallo dentro de cinco días.

Sexto.

Interposición del recurso de apelación dentro de tres días.

Séptimo.

Remisión de antecedentes para apelación o revisión dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al vencimiento del plazo de apelación.

Octavo.

Toda otra actuación procesal deberá realizarse dentro de las siguientes veinticuatro horas.

###

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y REVISIÓN

Artículo vigésimo quinto.

Término de apelación.

Toda persona que considere lesionados sus derechos por una resolución disciplinaria podrá interponer recurso de apelación o alzada ante el Tribunal Nacional.

La apelación deberá presentarse dentro de los tres días siguientes a la notificación con el fallo.

El recurso deberá contener la exposición clara de los agravios que se reclaman.

La presentación se realizará ante el mismo tribunal que emitió la resolución recurrida.

Artículo vigésimo sexto.

El Tribunal Nacional resolverá la apelación dentro del plazo de quince días computables desde la recepción de los antecedentes.

Podrá confirmar o revocar total o parcialmente el fallo impugnado.

Artículo vigésimo séptimo.

La decisión del Tribunal Nacional será puesta en vigencia mediante Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de Educación.

Una vez dictada dicha resolución, la decisión adquirirá la calidad de cosa juzgada administrativa.

###

CAPÍTULO OCTAVO

DE LA EJECUCIÓN DE LOS FALLOS DISCIPLINARIOS

Artículo vigésimo octavo.

Autoridad ejecutora.

La ejecución de los fallos disciplinarios corresponde a las autoridades administrativas competentes.

Estas deberán dar cumplimiento a la resolución dentro de los tres días posteriores a la recepción de la copia oficial de la Resolución Ministerial correspondiente.

Artículo vigésimo noveno.

Archivo y custodia de expedientes.

Los expedientes disciplinarios serán archivados y custodiados por el Departamento de Archivo del Ministerio de Educación y Cultura.

Una copia legalizada del expediente será incorporada al expediente personal del interesado.

Asimismo, otra copia será remitida a las autoridades superiores inmediatas para los fines administrativos que correspondan.

FIN DEL REGLAMENTO DE FALTAS Y SANCIONES DEL MAGISTERIO Y PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.

Aprobado mediante Resolución Suprema Número 212414, de fecha 21 de abril de 1993.